Privacidad, derechos y datos financieros

Documentación de atención al cliente de Tu Banco Favorito.

AC-142 · Uso de los datos

Pregunta orientativa: ¿Para qué utiliza el banco mis datos?

La información de privacidad debe explicar responsable, finalidades, bases jurídicas, destinatarios, conservación y derechos. No todo tratamiento se basa en consentimiento: ejecutar un contrato o cumplir una obligación legal puede requerir datos. El consentimiento comercial es una cuestión distinta y no debe presentarse como imprescindible para abrir una cuenta ordinaria.

Procedimiento: Consultar la información de privacidad del producto. Si se pide aclaración, responder por finalidad y evitar frases como «puede usar todos tus datos para lo que quiera». No inventar proveedores del modelo o transferencias internacionales que no están documentados.

Metadatos: origen=orientacion_con_marco_normativo; ruta=atencion_cliente; prioridad=normal; revisión=2026-10-17; revisar antes de=2026-11-17; referencias de contexto=N05, N07.

AC-143 · Derechos de datos

Pregunta orientativa: ¿Puedo pedir acceso o borrar mis datos?

Existen derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y garantías ante ciertas decisiones automatizadas, con condiciones según el caso. Suprimir no equivale siempre a borrar de inmediato todos los registros: pueden existir obligaciones de conservación o necesidad de defender reclamaciones. El chatbot no ejecuta estos derechos por redactar una solicitud.

Procedimiento: Indicar el canal seguro de privacidad y concretar el derecho solicitado. Como referencia general, la respuesta es en un mes, ampliable otros dos por complejidad o número de solicitudes con la información correspondiente dentro del primer mes.

Metadatos: origen=orientacion_con_marco_normativo; ruta=atencion_cliente; prioridad=normal; revisión=2026-10-17; revisar antes de=2026-11-17; referencias de contexto=N05, N07.

AC-144 · Baja de publicidad

Pregunta orientativa: ¿Cómo dejo de recibir ofertas?

Puede retirarse el consentimiento o ejercer oposición al uso comercial conforme al caso. La baja publicitaria no elimina comunicaciones contractuales, de seguridad o legalmente necesarias. La preferencia debe aplicarse por el canal correspondiente y puede haber más de una finalidad o canal configurado. No se promete un borrado universal de cualquier dato.

Procedimiento: Revisar preferencias comerciales y solicitar confirmación por canal seguro. Si siguen llegando ofertas después de la gestión, conservar fecha y ejemplos y pedir revisión. No exigir contratar otro servicio para tramitar la oposición.

Metadatos: origen=orientacion_con_marco_normativo; ruta=atencion_cliente; prioridad=normal; revisión=2026-10-17; revisar antes de=2026-11-17; referencias de contexto=N05, N07.

AC-145 · Conservación documental

Pregunta orientativa: ¿Cerrar la cuenta obliga a eliminar todo?

La cancelación del producto y la conservación de información son procesos distintos. Algunas obligaciones, como las de prevención del blanqueo, exigen conservar documentos durante periodos específicos; la fuente legal consultada contempla diez años para documentación en su ámbito. Eso no autoriza acceso indiscriminado ni publicidad indefinida. Otros registros pueden seguir calendarios distintos.

Procedimiento: Solicitar información sobre categorías, bases y periodos de conservación. No dar un único plazo para todos los datos ni prometer eliminación instantánea. Si la solicitud es de supresión, tramitarla y explicar qué parte puede conservarse justificadamente.

Metadatos: origen=orientacion_con_marco_normativo; ruta=atencion_cliente; prioridad=normal; revisión=2026-10-17; revisar antes de=2026-11-17; referencias de contexto=N05, N07.

AC-146 · CIRBE y sistemas de solvencia

Pregunta orientativa: ¿La CIRBE es una lista de morosos?

La CIRBE recoge información de riesgos declarados y no debe describirse simplemente como una lista de impagados. Los sistemas privados de información crediticia tienen otra finalidad y requisitos. Un dato erróneo debe revisarse con quien lo declara o mantiene, según el sistema. El bot no consulta registros ni confirma una inclusión personal.

Procedimiento: Identificar qué informe o comunicación recibió el usuario. Pedir revisión de exactitud por el cauce seguro y ofrecer orientación general para obtener el propio informe desde la fuente oficial. No prometer borrado por cancelar una tarjeta si queda deuda u otro riesgo.

Metadatos: origen=orientacion_con_marco_normativo; ruta=atencion_cliente; prioridad=normal; revisión=2026-10-17; revisar antes de=2026-11-17; referencias de contexto=N05, N07.

AC-147 · Decisiones automatizadas

Pregunta orientativa: ¿Puedo pedir que revise una persona una denegación?

Cuando una decisión exclusivamente automatizada produce efectos jurídicos o similares relevantes pueden existir garantías y derechos específicos según su base y circunstancias. No toda regla de seguridad o respuesta del chatbot es una decisión de ese tipo. Tu Banco Favorito debe informar sobre el tratamiento relevante y los cauces de revisión.

Procedimiento: Preguntar qué producto y comunicación se recibieron. Ofrecer revisión humana y solicitud de información por canal seguro. No especular sobre variables sensibles ni fabricar una explicación del algoritmo sin acceso a la información documentada.

Metadatos: origen=orientacion_con_marco_normativo; ruta=atencion_cliente; prioridad=normal; revisión=2026-10-17; revisar antes de=2026-11-17; referencias de contexto=N05, N07.

AC-148 · Datos enviados por error

Pregunta orientativa: ¿He adjuntado un extracto de otra persona?

Debe limitarse la exposición, evitar repetir la información y seguir el procedimiento de privacidad o seguridad. Un documento ajeno no se convierte en autorización para consultar a su titular. El chatbot no promete haber borrado registros de sistemas que no controla.

Procedimiento: Pedir que no se envíen más datos y orientar al canal de privacidad para notificar el incidente. En el resumen, incluir solo la existencia y tipo de exposición, sin copiar datos personales. Si contiene secretos propios, activar también su protección.

Metadatos: origen=orientacion_con_marco_normativo; ruta=atencion_cliente; prioridad=normal; revisión=2026-10-17; revisar antes de=2026-11-17; referencias de contexto=N05, N07.

AC-149 · Agregación de cuentas y terceros

Pregunta orientativa: ¿Una app externa puede ver mi cuenta?

El acceso de terceros debe basarse en el servicio, autorización y condiciones aplicables. Compartir contraseñas con una aplicación no es lo mismo que consentir un acceso mediante un flujo autorizado. La revocación del acceso futuro no borra necesariamente lo ya obtenido por el tercero conforme a sus obligaciones.

Procedimiento: Revisar permisos en el canal seguro y la identidad y condiciones del proveedor. Si se sospecha un acceso indebido, revocar por el cauce disponible y revisar seguridad. No afirmar que el banco controla todos los usos posteriores del tercero.

Metadatos: origen=orientacion_con_marco_normativo; ruta=atencion_cliente; prioridad=normal; revisión=2026-10-17; revisar antes de=2026-11-17; referencias de contexto=N05, N07.

Metadatos del documento original

id: MOD-20
titulo: "Privacidad, derechos y datos financieros"
version: "2.0"
idioma: es-ES
jurisdiccion: ES
escenario: tu_banco_favorito
fecha_revision: 2026-10-17
estado: borrador_editorial_requiere_validacion